

1501146-41.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CASSIA DA CRUZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... são suficientes para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o uso momentâneo.

Com efeito, as drogas estavam acondicionadas da forma como as substâncias entorpecentes costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo toxicológico.

Nesse sentido:

Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501146-41.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501146-41.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095110/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 24134695 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2095110 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX GUILHERMETI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CASSIA DA CRUZ

Vistos.

ALEX GUILHERMETI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Doze de Abril, 130, na Vila Georgina, nesta cidade e comarca de Campinas, ALEX GUILHERMETI, trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez) "ependorfs" contendo cocaína, com peso líquido de 3,9g, e 23 (vinte e três) porções de Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 35,1g, assim agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudo de constatação preliminar às fls. 45/47 e laudo pericial definitivo às fls. 73/75, bem como tinha consigo a quantia de R\$ 37,00

(trinta e sete reais), em notas fracionadas, oriundo da traficância.

A denúncia foi recebida no dia 30 de maio de 2022 (fls. 101) e a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva.

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta defesa preliminar (fls. 99), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Arrolou as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 101) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia visto que a materialidade vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, bem como pelo Laudo de Constatação de fls. 49/51 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 77/79.

Requeru a fixação de pena acima do mínimo por ser reincidente e requereu fosse fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena por ser o delito de tráfico equiparado a crime hediondo.

A defesa, por sua vez, considerando-se a confissão do réu, absteve-se de pleitear a absolvição. Requeru, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a redução máxima da pena, eis que presentes os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343-06. Por consequência da redução da pena, requereu também a fixação de regime inicial aberto, ante a presença de circunstâncias favoráveis, na forma do artigo 33, parágrafo 2º letra c do CP, na esteira do entendimento formado no STF.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), pelo laudo pericial (fls. 49/51) e demais provas carreadas aos autos.

A autoria também está, igualmente, caracterizada.

Interrogado, em solo policial, o denunciado afirmou que estava praticando o tráfico no local, recebendo R\$ 100,00 (cem reais) por turno, no período das 11h às 17h.

Ouvido em juízo, Alex Guilhermet confessou o delito. Explicou que tem dois filhos de 4 e 7 anos. Para não atrasar a pensão, e por influência de amigos, resolveu aceitar o pedido de vender drogas visto que estava desempregado no momento.

O policial civil Roberto Gurgueira, em solo policial, relatou que, juntamente com o policial Aprigio, prendeu em flagrante o indiciado Alex, o qual praticava o tráfico em via pública, trazendo a droga dentro do bolso e em uma sacola próximo a cueca. Dessa maneira recebia dinheiro e entregava a droga para o usuário, que logo deixava o local. No momento em que a equipe se preparou para realizar a abordagem, o indiciado percebeu a movimentação e tentou fugir, mas foi logo detido. Foram apreendidas as 10 porções de cocaína e na sacola junto a cueca foram localizadas as porções de maconha e a quantia de R\$ 37,00 reais. Quando indagado, veio a confessar a prática do delito.

Os depoimentos dos policiais civis foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes que o Réu trazia consigo dentro do bolso e em uma sacola perto da cueca, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

No tocante à finalidade, é evidente que o réu trazia as substâncias entorpecentes para entregá-las ao consumo de terceiros, em razão do local e quantidade, o que foi corroborado pela apreensão das drogas, circunstâncias que, por si só, já são suficientes para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o uso momentâneo.

Com efeito, as drogas estavam acondicionadas da forma como as substâncias entorpecentes costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo toxicológico.

Nesse sentido:

Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Redução da pena conforme o

disposto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível. Pena e regime mantidos. Recurso improvido. (Relator (a): Freitas Filho; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/02/2017; Data de registro: 20/02/2017) (grifo nosso).

Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível. (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273) (grifo nosso).

Assim sendo, todas essas circunstâncias somadas bem demonstram a ocorrência do crime, até porque não é crível que os policiais quisessem, injustificadamente, atribuir ao Réu a prática do crime, sem que ele o tivesse praticado, até porque nada foi comprovado pelo réu nesse sentido. Nota-se, inclusive, que o Réu confessou a traficância em todas as oportunidades em que foi ouvido.

Diante de tal contexto, demonstrada a ocorrência do crime e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da pretensão punitiva é à medida que se impõe.

Desta forma, passo à dosimetria da pena, respeitado o sistema trifásico, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observados os critérios estabelecidos nos artigos 68 e 59 do Código Penal.

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que a natureza e a quantidade da droga apreendida não foi acima do inerente ao crime previsto no art. 33 da citada lei especial. Verifico que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado, porém, para que não caracterize bis in idem, será valorada na etapa seguinte, para fins de reincidência e não há outras informações nos autos que sejam aptas a indicar que as demais circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Em razão disso, fixo a pena no mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, o acusado é reincidente específico (0000959-37.2011.8.26.0114 da 5ª Vara Criminal de Campinas, fls. 119) e confessou o delito. Considerando o tema nº 585 do E. STJ, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, razão pela qual a pena fica mantida no mínimo nessa fase.

Por fim, na terceira fase não há causas de aumento e diminuição de pena.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente. À míngua de outras questões a considerar, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que, não obstante a pena ora fixada não seja superior a oito anos, tal regime é o único recomendável ao caso dos autos, sobretudo diante da heterogeneidade de entorpecentes apreendidos e por tratar-se de réu reincidente, que não autorizam que o réu seja agraciado com regime mais brando.

Ainda, atendendo a nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela lei 12.736/12, mantenho o regime FECHADO, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do

processo.

Deixo de substituir a pena do acusado, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, tendo em vista que a pena foi fixada acima de quatro anos e se trata de reincidente.

A respeito do valor dos dias-multa, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ALEX GUILHERMETI, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária.

O réu respondeu a este processo preso e tal condição deve ser mantida, mormente por conta da pena e do regime fixados, bem como porque se trata de reincidente específico, denotando que a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual deixo de lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifiquem-se os condenados para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);

3) extraiam-se guias de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.

4) lancem-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

6) expeça-se a certidão de honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a).

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor e dos objetos apreendidos nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

PIC

Campinas, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA